Estimado
akfsdfs
sdfsdgsg,

El equipo de SIMPLAW cuenta con amplia experiencia en el sector TIC. Conocemos sus necesidades apremiantes en relación con la intervención que las entidades estatales tienen en la operación de su compañía.

En un entorno digital altamente regulado, el cumplimiento normativo y la implementación tecnológica van de la mano. Las empresas de tecnología y telecomunicaciones deben garantizar no solo su cumplimiento legal, sino también la eficiencia y seguridad de sus operaciones.

Para generar un acompañamiento continuo en la implementación regulatoria de los cambios normativos, así como para prevenir la materialización de los riesgos asociados al cumplimiento del marco legal y la morigeración de las consecuencias adversas que en estos escenarios se pudieran presentar, hemos decidido crear esta oferta de servicios.

Nuestro equipo multidisciplinario compuesto por expertos en regulación TIC ofrece un enfoque integral para ayudar a empresas a cumplir con la normatividad aplicable a las empresas operadoras del sector, optimizar sus procesos y garantizar la continuidad de la operación. Además, representamos los intereses de nuestros clientes en discusiones sectoriales frente a entidades regulatorias, asegurando que sus necesidades sean escuchadas en la evolución del marco normativo.

En las páginas siguientes encontrará una presentación detallada de los servicios ofrecidos, así como las condiciones y los beneficios que como Firma queremos entregar.

Juan Pablo Osorio Marín
Socio – SIMPLAW.

NUESTROS SERVICIOS

Compliance Regulatorio, del Consumidor y de Competencia

El marco normativo actual exige de las empresas el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada o "*accountability*". Este principio hace referencia a la capacidad que tienen las compañías de demostrar el cumplimiento de la normativa aplicable a la operación comercial, de forma que sea posible, ante la concreción del riesgo de incumplimiento –siempre presente en la operación de las compañías– que su ocurrencia no se deba a la inobservancia de la regulación, sino que tiene causas externos, lo que en el escenario de una investigación administrativa podrá disminuir la intensidad de la imputación del resultado para la compañía.

Ante este escenario, ofertamos la creación del programa de cumplimiento normativo en derecho de la competencia, del consumidor, y con la regulación sectorial:

- Diagnóstico y diseño de estrategias de cumplimiento normativo.
- Implementación de programas de compliance adaptados a las necesidades de su negocio.
- Capacitación a equipos internos sobre regulaciones y mejores prácticas.
- Asesoría general en las materias descritas.

Para el desarrollo de este servicio contamos con la experiencia de haber participado en procesos de creación y actualización de estos programas al interior de compañías con alto riesgo de incumplimiento normativo, donde logramos optimizar los procesos relacionados y disminuir la litigiosidad asociada a la operación. Igualmente, la experiencia de nuestro equipo en sede gubernamental nos brinda una visión completa y entendimiento de las materias más importantes a tener en cuenta al momento de desarrollar e implementar los programas de cumplimiento.

Representación en Discusiones Sectoriales y Cambios Normativos

La participación de las compañías en el contexto de discusiones sectoriales relacionadas con la constante actualización regulatoria es esencial, tanto para dar a conocer las necesidades específicas de la operación en el ecosistema TIC, como para lograr pronunciamientos que aclaren los objetivos propuestos por las entidades al momento de definir un proyecto regulatorio.

Por lo anterior, ofrecemos acompañamiento continuo en:

- Defensa de intereses de la compañía ante la CRC, MinTIC, SIC y otras entidades regulatorias.
- Participación y representación en mesas de trabajo para la construcción de políticas públicas.
- Análisis de impacto normativo y propuestas de ajuste regulatorio.

Para la implementación de este servicio contamos con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos regulatorios en el sector público, participando en la definición de actualizaciones regulatorias a través de Análisis de Impacto Normativo. Igualmente, se cuenta con la experiencia de coordinación de grupos de trabajo para comentarios a proyectos regulatorios y proyectos de ley.

Asesoría en Implementación Regulatoria

El cambio de regulación es frecuente en un sector de constante evolución e innovación tecnológica. Estos cambios pueden tener un impacto directo en la operación diaria de la compañía, o propiciar la creación de nuevos productos cuya implementación requiera la plena observancia de los requerimientos regulatorios.

Para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones sectoriales, ofertamos:

- Análisis del impacto de nuevas regulaciones en su empresa.
- Acompañamiento en la obtención de permisos y licencias para la implementación de nuevos productos o de cambios regulatorios.
- Diseño de modelos de negocio alineados con la normativa TIC.

Nuestro equipo cuenta con experiencia de revisión de nuevos productos y la definición de sus condiciones de servicio en cumplimiento de los requerimientos legales.

Asesoría en Investigaciones Administrativas

Como se mencionó anteriormente, el incumplimiento de las disposiciones regulatorias es una contingencia que debe tenerse presente en la operación de las compañías del sector, en el que las entidades gubernamentales constantemente requieren información en el marco de investigaciones administrativas y vinculan a las compañías a este tipo de procedimientos con miras a la imposición de sanciones.

Con el objetivo de gestionar estas indeseables situaciones ofertamos:

- Revisión a través de programas de cumplimiento para generar estrategias preventivas frente a investigaciones administrativas.

- Representación y defensa ante entidades regulatorias.
- Respuesta estratégica a requerimientos y órdenes administrativas.
- Presentación de denuncias por incumplimientos regulatorios por parte de otro PRST.
- Mitigación de riesgos legales en procesos administrativos.

Nuestro equipo ha coordinado grupos de trabajo en inspección, vigilancia y control al interior de diferentes entidades del sector TIC, al igual que ha participado en la defensa jurídica de compañías del sector privado, lo que nos da el conocimiento y experiencia necesaria para brindar el mejor asesoramiento en este tema.

Asesoría en solución de controversias entre operadores de telecomunicaciones

Dentro de las competencias en cabeza de la CRC se encuentra la de solucionar las controversias entre operadores de telecomunicaciones que tengan como origen la aplicación de la regulación sectorial en el desarrollo de las relaciones contractuales en las que se fundamenta su interacción.

Esta es una importante herramienta para obtener la aplicación correcta de la regulación por parte de los diferentes actores del sector, especialmente ante las nuevas obligaciones relativas al mercado portador.

Por esto, ofrecemos un acompañamiento completo en la solicitud o respuesta de estos trámites.

Nuestro equipo conoce a la perfección la forma en la que estos trámites se llevan a cabo, al tener la responsabilidad de asesorar en diferentes ocasiones en la definición de estos conflictos, al igual que en el estudio detallado de los mismos para el desarrollo operativo de compañías del sector.

Soluciones de Ingeniería para Empresas TIC

- Seguridad de la información: Implementación de medidas de ciberseguridad y cumplimiento de estándares como ISO 27001.
- Optimización de infraestructura TIC: Diseño y mejora de redes, servidores y sistemas tecnológicos.
- Cumplimiento técnico-regulatorio: Implementación de medidas técnicas para garantizar el cumplimiento normativo.

- Automatización y eficiencia operativa: Desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar procesos internos, tanto en operaciones técnicas como jurídicas.

¿Quiénes somos?

En SIMPLAW contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en derecho y tecnología, especializados en la regulación del sector TIC en Colombia. Brindamos asesoría estratégica y soluciones integrales para que empresas de telecomunicaciones, tecnología, fintech y startups operen de manera segura, eficiente y conforme a la normatividad vigente.

Nuestra misión es garantizar que nuestros clientes cumplan con los requisitos regulatorios, protejan sus operaciones y participen activamente en la evolución normativa del sector. A través de un enfoque innovador que combina compliance, asesoría legal, representación sectorial y soluciones de ingeniería, ayudamos a empresas a minimizar riesgos, optimizar su infraestructura tecnológica y aprovechar oportunidades en un entorno regulado en constante cambio.

Con una visión proactiva y especializada, representamos los intereses de nuestros clientes en discusiones sectoriales frente a entidades regulatorias, asegurando que sus necesidades sean tenidas en cuenta en el desarrollo de políticas públicas y cambios normativos.

Nuestro equipo

Nuestro equipo se compone de personas con amplia trayectoria en el sector y que cuenta con las capacidades y conocimientos necesarios para asesorar en cualquier requerimiento de la compañía relacionada con el sector.

JUAN PABLO OSORIO MARÍN

Abogado egresado de la Universidad de Caldas, en proceso de grado de la Maestría en Derecho Económico con énfasis en Análisis Económico del Derecho y Regulación Económica. Cuenta con ocho (8) años de experiencia en derecho de la competencia, del consumidor y regulación TIC.

Logros profesionales:

- Equipo jurídico en proyecto regulatorio de actualización del régimen de acceso, uso e interconexión en Colombia.
- Coordinación del equipo de trámites sancionatorios en la CRC.

- Coordinación del equipo de comentarios a proyectos de cambios normativos en la Dirección de Protección a Usuarios de Comunicaciones en la SIC.
- Representante legal de Comunicación Celular SA - COMCEL S.A.
- Disminución de hallazgos en visitas de verificación del MINTIC a COMCEL S.A en 50%.
- Optimización del proceso de visitas de entidades de gobierno a COMCEL S.A disminuyendo tiempos de respuesta de dos (2) semanas a tres (3) días.

FRANNZ CACHAZA DUBET

Ingeniero en Telecomunicaciones con 30 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones. Sólida experiencia en la gestión y operación de redes de múltiples proveedores. Amplios conocimientos en interventorías, consultorías y peritajes en telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.

Sólido conocimiento del marco regulatorio colombiano en telecomunicaciones, con amplia experiencia en la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas por la CRC y demás entidades que definen la normatividad vigente por parte de los operadores de telecomunicaciones.

Perito de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones): Incluido en la lista aprobada de Peritos de la CRC desde enero de 2007 – 2020.

Logros profesionales:

- Realizar un estudio técnico y regulatorio para la CRC, con el fin de evaluar las barreras territoriales que limitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Este proyecto requirió una profunda comprensión del marco regulatorio, un análisis detallado de datos geográficos y una amplia consulta con actores clave del sector. Los resultados de este estudio sirvieron como insumo fundamental para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, insumo importante para la posterior expedición de normatividad.

- Asesoría técnica en la definición de la metodología para la verificación del cumplimiento de la cobertura del servicio móvil terrestre IMT a cargo de los PRST con base en los permisos de asignación del espectro radioeléctrico y renovaciones.

- Asesoría técnica en la definición de los parámetros bajo los cuales los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM), deben realizar los desarrollos necesarios para el intercambio de información utilizando los métodos POST y PATCH a través de la interfaz de programación de aplicaciones API mediante arquitectura REST

- Asesor técnico en la creación del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC – Google, así como la reglamentación que lo soporta. Proyecto desarrollado con tecnología de Google Cloud, a través de su partner Servinformación, para la gestión integral de la información reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en cumplimiento de sus obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias.

¿Qué nos diferencia?

Somos una firma que conoce el funcionamiento de las entidades estatales que se encargan de la verificación del cumplimiento de los requerimientos normativos en la operación de empresas tanto del sector real como especialmente de las empresas del sector TIC.

Creemos en la simplicidad de las asesorías, y en la entrega de productos autogestionables por parte de nuestros clientes, de forma que el acompañamiento de la firma sólo se da en momentos esenciales, lo que permite tener una asesoría de primer nivel sin incurrir en grandes costos recurrentes.

Honorarios y condiciones de contratación

Para cada uno de los servicios tenemos definidos los siguientes honorarios:

Compliance Regulatorio, del Consumidor y de Competencia:

Por cada programa de cumplimiento tenemos unos honorarios base de sdgsdgsd.

Representación en Discusiones Sectoriales y Cambios Normativos:

Por cada proyecto regulatorio gsdgsd.

Asesoría en Implementación Regulatoria

Para implementación regulatoria sdgsdgsd.

Para revisión de condiciones de nuevos productos sdgsdgsfhr.

Para revisión de publicidad se tiene la posibilidad de revisión por pieza por un valor de gsrherhehe.

También se tiene la posibilidad de revisión de totalidad de piezas por un valor de egrherher mensual.

Asesoría en Investigaciones Administrativas:

La respuesta a requerimientos tiene un valor de erherhegec.

La representación en investigaciones administrativas tiene un valor de ervreve.

Solución de controversias como solicitante o para dar respuesta tiene un valor de vervreverv.

Soluciones de Ingeniería para Empresas TIC:

Los valores ofertados no incluyen IVA ni los gastos adicionales en los que SIMPLAW pueda incurrir.

Con nuestro apoyo, su empresa no solo cumplirá con la normatividad, sino que fortalecerá su infraestructura tecnológica, reducirá riesgos y asegurará su crecimiento sostenible.

Esta oferta tiene una vigencia de treinta días contados a partir de su presentación. En caso de comunicación de interés posterior, las condiciones de contratación deben actualizarse.

Email: juan.osorio@simplaw.co

Teléfono: +57 301 795 4547

Página web: www.simplaw.co